

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 793/2531

ธนาคารกรุงเทพ จำกัดฯ

โจทก์

นางนิภา แท้ประเสริฐ กับพวก

จำเลย

นายวรินทร์ เทียมจรัส ทนายจำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 201,206)

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ตามสัญญากู้เบิก
เงินเกินบัญชี ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 43,459.16
บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 30
ธันวาคม 2525 จนกว่าจะชำระเสร็จกับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินให้โจทก์อีก
116,873.82 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อมาจำเลยทั้งสองไม่ยอมชำระ
หนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์จึงขอให้บังคับคดีโดยนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึด
ที่ดินพร้อมอาคารพิพาทของจำเลยที่ 1 ขายทอดตลาดโดยติดจำนอง นายอุ๋ ทองยี่น
เป็นผู้ประมูลได้ราคาสูงสุด 300,000 บาท กับหนี้จำนองอีก 990,582.18 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,290,582 บาท ศาลชั้นต้นเห็นว่าได้ราคาพอสมควรแล้วจึง
อนุญาตให้ขายได้

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 190,187)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตตามคำร้องของจำเลยที่ 1 ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตตามคำร้องของจำเลยที่ 1 ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ